

1500220-41.2021.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158743/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAU, 18456732 - CENTRAL POL.JUD-JAU, 3073/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAU, 2158743 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 3073/21/406 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500220-41.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500220-41.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158743/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAU, 18456732 - CENTRAL POL.JUD-JAU, 3073/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAU, 2158743 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 3073/21/406 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILSON APARECIDO FERRAREZI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

ANTONIO MARCOS FERRAREZI foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, caput e artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, praticados na forma do artigo 71, do CP.

ADENILSON APARECIDO FERRAREZI foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 10 de junho de 2021, em horário não apurado, no

período da tarde, na ferrovia existente nas proximidades da Av. Bom Sucesso, nesta cidade e comarca, ANTONIO MARCOS subtraiu, para si, duas sapatas de ferro que calçavam os trilhos da estrada de ferro situada no local dos fatos, os quais foram avaliadas no total de R\$700,00, pertencentes a empresa Rumo Malha Paulista S/A. Consta, ainda, que no dia 11 de junho de 2021, por volta das 23h40min, na ferrovia existente nas proximidades da Av. Bom Sucesso, nesta cidade e comarca, ANTONIO MARCOS e ADENILSON agindo em concurso e com identidade de propósitos, durante o período destinado ao repouso noturno, tentaram subtrair, para si, dois fragmentos dos trilhos da estrada de ferro situada no local dos fatos, medindo 2,40 metros cada um, avaliados em R\$2.700,00 o metro, pertencentes à empresa Rumo Malha Paulista S/A, sendo certo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A denúncia foi recebida em 16/08/2021 (fls. 128/129), os réus foram devidamente citados e ofereceram respostas escritas à acusação (fls. 160/163 e 176/179). Durante a instrução o representante da vítima prestou declarações, parte das testemunhas foram ouvidas e os réus interrogados. Encerrada ela, as partes apresentaram alegações finais (fl. 259/263 e 268/275).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade restou comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fl. 15), fotografias de fls. 36/43, 57/58 e 60 e laudo de exame pericial (fls. 148/154), bem como por toda prova oral produzida.

Ouvido em declarações, o representante da vítima, José Roque de Arruda, disse que trabalhava fazendo segurança do trem carregado, e na data dos fatos, à noite, antes do trem chegar, avistou um clarão de maçarico. Assim, foi em direção do clarão, e chegando no local encontrou um veículo branco, com quatro pessoas dentro, duas mulheres e dois homens. Afirmou que dois pedaços do trilho estavam sendo retirados naquela ocasião, com medição de dois metros e meio. Narrou que os trilhos são operacionais, que passam trens neles. Disse que o prejuízo do dia foi cotado em 550 dólares o metro. Não houve comprometimento da linha. Afirmou que na época também estavam dando falta de algumas sapatas e peças menores.

O policial militar Crisley Gherhing Pinto disse que foram chamados para atender uma ocorrência de apoio ao pessoal da concessionária da ferrovia. Afirmou que ao chegarem no local, constataram que os acusados tinham retirado uns pedaços de trilho utilizando-se de maçarico, os quais cabiam exatamente no furgão. Narrou que o acusado disse que seria para fazer uma proteção da calçada de sua casa, mas era notório que se tratava de furto. Após, foram até a residência do réu, e lá localizaram sapatas, que foram reconhecidas pelo representante da concessionária. O acusado alegou que as teria achado. As peças não aparentavam ser velhas, e estavam limpas.

As declarações de policiais, como já se faz reiterado na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Neste sentido:

“Nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e de pessoas ligadas à Polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesado cada caso, como o der outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados e desprezados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória” (TACrim 103.701, TJSP Rel. Silva Leme).

O réu ADENILSON, interrogado em juízo, disse que seu irmão tinha visto anteriormente os trilhos, e pediu sua ajuda em razão do pedaço ter dois metros e meio. Alegou que o cortariam na metade, para colocar na esquina da casa do corréu.

Narrou que sabia da procedência do trilha, mas achou que tinham sido descartados. O maçarico era de ANTONIO MARCOS.

O acusado ANTONIO MARCOS disse que não furtou as sapatas. Alegou que estava andando a cavalo nas proximidades do local dos fatos, e viu duas emendas de linha de trem jogadas, as quais levou para casa. Narrou que contou ao policial que tinha essas peças em sua residência, sendo que uma delas foi levada por eles, e a outra está lá até hoje. Os trilhos ainda permanecem no mesmo local. Disse que era possível saber que se tratava de material da rede ferroviária, mas era usada e estavam abandonadas. Não solicitou permissão da vítima. Afirmou que foram ao local dos fatos por volta das 19 horas, e os policiais chegaram mais de 23 horas, pois não achavam o lugar.

A versão apresentada pelo réu não se confirmou nas provas produzidas.

Importante ressaltar que eles foram abordados no momento que retiravam os trilhos que estavam afixados, utilizando-se de um maçarico, conforme os depoimentos e as fotografias anexadas aos autos, e o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Nota-se apenas a intenção de tentar criar uma versão para os fatos, a fim de se esquivar da imputação.

A tese aventada de que os objetos estavam abandonados, ou de erro de tipo por parte dos réus, não contou com qualquer prova nos autos. Não se tratavam de coisas abandonadas, pois pertenciam à empresa mencionada e os acusados sabiam desta circunstância.

É certo também que os bens subtraídos não indicavam tratar-se de coisa abandonada, conforme narrado pelo representante da vítima.

O concurso de agentes é evidente no caso dos autos, sendo que os réus estavam ajustados para a prática do delito.

De rigor, ainda, o reconhecimento da qualificadora do repouso noturno, já que o crime foi praticado durante a noite.

Neste sentido, o entendimento do juízo é no sentido de que neste horário há diminuta vigilância, de modo que independente de ser o local habitado ou não, deve-se aplicar a majorante.

A respeito, confira-se o restou pacificado pelo C. STJ no tema nº. 1.144: "1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso."

Ainda, também não resta dúvida quanto a ocorrência do furto das sapatas por ANTONIO MARCOS, tendo a vítima reconhecido que eram de sua propriedade.

A propósito, encontrada a res furtiva em poder do acusado, presume-se a autoria da subtração. Vale citar:

"FURTO - Res apreendida em poder do acusado - Ausência de justificativa idônea - Existência de elementos indiciários convergentes - Condenação mantida. Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório." (Apelação nº 519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDTACRIM 1/103).

Como se denota, a prova é coesa e harmônica, não deixando qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. De rigor, por conseguinte, a condenação dos réus.

Fixada a autoria passo a dosar a pena dos réus.

- réu ANTONIO MARCOS

Conforme artigo 59, do Código Penal, dentre as circunstâncias judiciais, o réu não possui maus antecedentes, assim fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa no piso.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes

Em última fase, verificada a causa de aumento referente ao repouso noturno, majoro a pena em 1/3, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal.

Ainda, está presente a causa de diminuição da tentativa, daí porque, conseqüentemente, seguindo o critério do iter criminis, observo que os réus tinham realizado a marcação, e estavam realizando o corte e remoção de parte dos trilhos, utilizando um maçarico, de modo que procedo à redução em 1/3, estabelecendo a pena final do acusado em 01 ano e 09 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Duas foram as condutas delitivas, de modo que majoro a pena em 1/6, resultando no total de 02 anos e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa no piso. O regime adequado é o aberto.

Presentes as circunstâncias do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena imposta, além do pagamento de um salário-mínimo como prestação pecuniária.

- Réu ADENILSON

Conforme artigo 59, do Código Penal, dentre as circunstâncias judiciais, o réu possui maus antecedentes (fls. 65/67). Por esta razão, aumento a pena base em 1/6 e fixo-a em 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

O réu confessou a prática do delito. Assim, diminuo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Em última fase, verificada a causa de aumento referente ao repouso noturno, majoro a pena em 1/3, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal.

Ainda, conforme acima, presente a causa de diminuição da tentativa procedo à redução em 1/3, estabelecendo a pena final do acusado em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Levando-se em conta a quantidade de pena aplicada, fixa-se o regime inicial aberto. Outrossim, considerando a personalidade desajustada e voltada à prática delituosa do réu, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANTONIO MARCOS FERRAREZI pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, caput e artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, praticados na forma do artigo 71, do CP, à pena de 02 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além do pagamento de um salário mínimo como prestação pecuniária; bem como CONDENAR o réu ADENILSON APARECIDO FERRAREZI pelo crime previsto no artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Permito o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Expeça-se certidão de honorários de acordo com o convênio PGE-OAB/SP, oportunamente.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade da justiça anteriormente deferida.

P.I.C.

Dois Corregos, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA